

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2461/2539

บริษัท ชีวาเลียร์ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น
(ไทยแลนด์) จำกัด

นาง ยุ วดี แสงวงศ์วานิชย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยออกเช็ค 4 ฉบับลงวันที่คนละวันกันชำระหนี้แก่โจทก์ธนาคารไม่จ่ายเงิน
เมื่อถึงกำหนดตามเช็คทั้ง 4 ฉบับแสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะให้ธนาคารใช้เงินตาม
เช็คแต่ละฉบับแตกต่างกันได้ จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม 2536 เวลากลางวันจำเลยได้
กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยออกเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา
บางจากจำนวน 1 ฉบับ และสาขาอ่อนนุช จำนวน 3 ฉบับรวม 4 ฉบับชำระหนี้ค่า
สินค้าแก่โจทก์ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2536 จำนวนเงิน 422,000 บาท ฉบับ
ที่ 2 ลงวันที่ 20 มกราคม 2536 จำนวนเงิน 42,500 บาท ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 27
มกราคม 2536 จำนวนเงิน 25,312 บาท ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2536 จำนวนเงิน 47,000 บาท เมื่อเช็คทั้ง 4 ฉบับถึงกำหนดโจทก์นำเข้าบัญชีเพื่อ
เรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้ง 4 ฉบับ ขอให้ลงโทษตามพระ

ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษจำคุกกระทงแรก 1 ปี กระทงที่สองถึงที่สี่กระทงละ 3 เดือนรวมจำคุก 21 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 14 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งกับขอให้ร่อนการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระทงแรก 9 เดือน กระทงที่สองถึงที่สี่กระทงละ 1 เดือนรวมจำคุก 12 เดือน ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม เห็นว่า จำเลยออกเช็คพิพาททั้ง 4 ฉบับลงวันที่คนละวันกันชำระหนี้แก่โจทก์ ธนาคารไม่จ่ายเงินเมื่อถึงกำหนดตามเช็คทั้ง 4 ฉบับ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แตกต่างกันได้การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลาย

กรรมต่างกันต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91"

พิพากษายืน

(ถวิล อินทรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>